

1510204-89.2022.8.26.0347  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Roubo Majorado  
Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel  
Comarca: Matão  
Foro: Foro de Matão  
Vara: Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 23/11/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
Bruno Henrique Moreira da Silva e outros

Tramitação prioritária  
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.  
I - Relatório  
BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 22), DIEGO RODRIGO MARTINS, qualificado nos autos (fl. 38), ROBISON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Matão  
Foro de Matão  
Vara Criminal  
Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510204-89.2022.8.26.0347 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1510204-89.2022.8.26.0347  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
Bruno Henrique Moreira da Silva e outros

Tramitação prioritária  
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.  
I - Relatório  
BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 22), DIEGO RODRIGO MARTINS, qualificado nos autos (fl. 38), ROBISON APARECIDO MOREIRA, qualificado nos autos (fl. 67), foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de julho de

2022, por volta das 18h50, na Rua Bahia, 537, Jardim do Bosque, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum o veículo CHEVROLET/MONTANA LS2, ano 2018, cor prata, placas FXU2B27, um aparelho de telefone celular, documentos pessoais, uma pasta com cheques de clientes e R\$ 3.000,00 pertencentes a Alexander Pereira da Silva.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente requer o afastamento das majorantes e aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

## II – Fundamentação

Os réus BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, DIEGO RODRIGO MARTINS e ROBISON APARECIDO MOREIRA foram denunciados e estão sendo processado como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº DT3939-1/2022 (fls. 11/15); auto de exibição/apreensão (fls. 18/19); auto de entrega (fls. 20/21); relatório final (fls. 144/145); laudos periciais de constatação de eficácia de armas de fogo e munições (fls. 257/261 e 262/265); bem como pela prova oral produzida nos autos. Foram anexadas fotos e vídeo da abordagem relatada pelo policial Campos em audiência.

A autoria é certa.

O réu BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, na fase inquisitiva (fl. 10), declarou: “QUE ESTAVA A BORDO DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM, JUNTAMENTE COM SEU TIO (ROBSON) E UM AMIGO (DIEGO) QUANDO AVISTOU UM COLEGA, CONHECIDO COMO "PORQUINHO", QUE ESTAVA PEDINDO CARONA; QUE PEDIU PARA SEU TIO PARAR O VEÍCULO E DAR CARONA PARA O RAPAZ; QUE, MOMENTOS DEPOIS, PERCEBEU QUE ESTAVAM SENDO SEGUIDOS POR UM CARRO DA POLÍCIA, QUE SEU TIO IRIA PARAR O CARRO, ENTRETANTO, "PORQUINHO" FALOU: "CORRE, QUE EU ESTOU ARMADO", QUE POR MEDO, SEU TIO EMPREENDEU FUGA; QUE ALGUNS METROS A FRENTE "PORQUINHO" SE DESFEZ DAS ARMAS; QUE, DEVIDO A ALTA VELOCIDADE, SEU TIO PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, BATENDO NO CANTEIRO CENTRAL; APÓS A COLISÃO "PORQUINHO" FUGIU A PÉ, ENQUANTO OS OUTROS PASSAGEIROS FORAM CAPTURADOS PELA POLÍCIA MILITAR. O INDICIADO NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO CRIME E QUE TUDO OCORREU POR UMA INFELIZ COINCIDÊNCIA”. Em Juízo disse que seu carro quebrou. No dia dos fatos encontrou Porquinho, contando-lhe que passava por dificuldades. Ele disse que conseguia um carro para que andasse. Depois estava na rua com uma moto, no seu nome. Mas fugiu da polícia e entrou na sua casa. Os policiais então conduziram-no até a delegacia. Robson também foi até a delegacia e apresentou a moto. Todos foram liberados. Então encontrou Porquinho para realizar o roubo, mas não encostaria na arma. Realizou o roubo com Porquinho, que abordou a vítima. Levaram o carro da vítima. Então ligou para seu tio Robson lhe buscar. Diego tinha ido na sua casa para consertar sua moto e estava no carro. Então visualizou esse amigo, que estava com uma moto. Tinha ciência de que esse amigo estava armado. Deram carona para ele. Quando viram a polícia, esse amigo disse que estava armado. Então Robson fugiu com o veículo, vindo a colidir. Esse amigo fugiu antes da abordagem. Os demais réus não praticaram o crime e não tinham ciência dos fatos. Tem 22 anos. Realiza consertos. Ganhava R\$1.800,00. É solteiro. Possui um filho. Pagava R\$480,00 de pensão. Tem passagem por furto na Vara da Infância. Também tem passagem posterior. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

O réu DIEGO RODRIGO MARTINS, na fase inquisitiva (fl. 08) na presença de seu advogado Dr. Advogado Antônio Sibra, OAB nº 64.884, declarou: “ QUE ESTAVA A BORDO DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM, JUNTAMENTE COM BRUNO, TENDO COMO CONDUTOR SEU AMIGO ROBISON, QUANDO, PRÓXIMO A "ROTATÓRIA DAS CASINHAS", A PEDIDO DE BRUNO, ROBISON PAROU O CARRO PARA DAR CARONA PARA UM CONHECIDO, CONHECIDO COMO "PORQUINHO"; QUE, MOMENTOS DEPOIS, PERCEBEU QUE ESTAVAM SENDO SEGUIDOS POR UM CARRO DA POLÍCIA, QUE PEDIU PARA ROBISON PARAR O CARRO, ENTRETANTO, "PORQUINHO" FALOU: "CORRE, QUE EU

ESTOU ARMADO", QUE, POR MEDO DE SER PRESO, ROBISON EMPREENDEU FUGA; QUE ALGUNS METROS A FRENTE "PORQUINHO" SE DESFEZ DAS ARMAS; QUE, DEVIDO A ALTA VELOCIDADE, ROBISON PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, BATENDO NO CANTEIRO CENTRAL; APÓS A COLISÃO "PORQUINHO FUGIU A PÉ, ENQUANTO OS OUTROS PASSAGEIROS FORAM CAPTURADOS POR POLÍCIAIS MILITARES. O INDICIADO NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO CRIME E QUE TUDO OCORREU POR UMA INFELIZ COINCIDÊNCIA. O INDICIADO INFORMOU, AINDA, QUE NO LOCAL ONDE FOI CAPTURADO HÁ CÂMERAS DE MONITORAMENTO COMPROVANDO QUE HAVIA UM QUARTO INTEGRANTE NO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM E QUE ESTE FUGIU". Em Juízo disse que estava chegando na sua residência quando Robson o abordou perguntando se poderia ir até a casa do seu irmão consertar uma moto. Disse que sim. Estava consertando a moto, ocasião em que Robson saiu para buscar Bruno. Então ele retornou com Bruno. Foram levá-lo até sua casa e, no caminho, deram carona a uma pessoa. Quando a polícia deu sinal de parada, mandou parar. Contudo, o referido menino mandou fugir porque estava armado. Então Robson fugiu. Ficou no veículo Santana de cinco a dez minutos. Não acompanharam um veículo Montana. Robson estava dirigindo o veículo. Estava no banco do passageiro dianteiro. Bruno estava no banco de trás, juntamente com o menino. Ele estava com o capacete e chave. Quando bateram o carro, desceu do veículo. Esse menino pegou uma mochila e fugiu. Bruno não disse que participou do roubo. Era o responsável pelo sustento da casa. Tem 36 anos. É operador de máquinas. Ganhava R\$2.426,00. É amasiado. Possui sete filhos. Tem passagem por homicídio. Nada tem contra os policiais e vítima.

O réu ROBISON APARECIDO MOREIRA, na fase inquisitiva (fl. 09) na presença de seu advogado Dr. Advogado Antônio Sibra, OAB nº 64.884, declarou: " QUE ESTAVA CONDUZINDO SEU VEÍCULO, SANTANA QUANTUM, TENDO COMO PASSAGEIROS SEU SOBRINHO (BRUNO) E SEU AMIGO (DIEGO), QUANDO, PRÓXIMO A "ROTATÓRIA DAS CASINHAS", A PEDIDO DE SEU SOBRINHO PAROU O CARRO PARA DAR CARONA PARA UM COLEGA DE BRUNO, CONHECIDO COMO "PORQUINHO"; QUE, MOMENTOS DEPOIS, PERCEBEU QUE ESTAVAM SENDO SEGUIDOS POR UM CARRO DA POLÍCIA, QUE PENSOU EM PARAR O VEÍCULO, ENTRETANTO, "PORQUINHO" FALOU: "CORRE, QUE EU ESTOU ARMADO", QUE, POR MEDO DE SER PRESO, POIS "POSSEÍ PASSAGEM POR NEGÓCIO DE ARMA" (SIC), EMPREENDEU FUGA; QUE ALGUNS METROS A FRENTE "PORQUINHO" SE DESFEZ DAS ARMAS; QUE, DEVIDO A ALTA VELOCIDADE, PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, BATENDO NO CANTEIRO CENTRAL; APÓS A COLISÃO "PORQUINHO FUGIU A PÉ, ENQUANTO OS OUTROS PASSAGEIROS FORAM CAPTURADOS POR POLÍCIAIS MILITARES. O INDICIADO NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO CRIME E QUE TUDO OCORREU POR UMA INFELIZ COINCIDÊNCIA". Em Juízo disse que reside em Neves Paulista. Veio a Matão para devolver seu filho. Antes dos fatos, Bruno correu da polícia. Então levou a moto de Bruno na delegacia, sendo liberados. Chamou Diego para consertar a moto em sua casa. Ele foi. Nesse meio de tempo, Bruno ligou para que o buscasse em Silvânia, pois estava fazendo rolo na moto. Buscou Bruno e retornou até sua casa. Saiu de casa com Diego e Bruno. No caminho viu dois indivíduos empurrando uma moto. Então Bruno mandou parar para dar carona a um rapaz. Depois a polícia, no trajeto, mandou parar. Esse rapaz falou que estava armado e não era para atender a ordem. Então empreendeu fuga. Colidiu com o veículo. Bruno tentou ainda ligar o carro. O rapaz fugiu pela porta traseira. Um policial ainda tentou atirar nele, mas não conseguiu acertar. Não teve nenhuma participação no roubo. Não viu o veículo Montana em nenhum momento. O veículo Santana era seu. Bruno e Diego não dirigiram esse veículo em nenhum momento. Se os policiais mostraram a filmagem que disseram possuir, verão que essa quarta pessoa que correu pode ser visualizada. O dinheiro apreendido era fruto do seu trabalho. O capacete encontrado e a blusa eram do rapaz que pediu carona. Tem 36 anos. É amasiado. Possui um filho. Pagava R\$500,00 de pensão. É trabalhador autônomo, do ramo de consertos de painéis. Ganhava R\$4.000,00 por mês. Tem passagem. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, na fase inquisitiva (fl. 07), declarou: "ESTAVA CHEGANDO NA CASA DE UMA AMIGA, GISLANE, NA RUA BAHIA, 537, JD DO BOSQUE, QUANDO, AO DESCER DO SEU VEÍCULO, FOI ABORDADO POR DOIS INDIVÍDUOS DE CAPACETE, VESTINDO MOLETONS ESCUROS; QUE OS AUTORES ANUNCIARAM O ASSALTO, UM DELES ESTAVA COM UM REVOLVER PRATA EM PUNHO, ENTRETANTO, NÃO CONSEGUIU VER SE O OUTRO SUSPEITO ESTAVA ARMADO; QUE OS CRIMINOSOS ORDENARAM QUE ELE DEITASSE NO CHÃO, DEPOIS DISSO NÃO VIU MAIS NADA. O DECLARANTE RECONHECEU O CAPACETE, O MOLETOM E UMA ARMA

UTILIZADA NO ROUBO. A VÍTIMA INFORMOU, AINDA, QUE FORAM SUBTRAÍDOS ALÉM DE SEU AUTOMÓVEL, UM APARELHO CELULAR, DOCUMENTOS, UMA PASTA COM CHEQUES DE CLIENTES E, APROXIMADAMENTE, R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM NOTAS DIVERSAS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Reconheceu a arma, moletom e capacete branco apreendidos com os réus como os objetos utilizados no crime. Recuperou parte do dinheiro e o carro. Celular, cheques, carteira, cartão e parte do dinheiro não foram recuperados. Encontraram sua CNH posteriormente. Foi abordado por um indivíduo armado, com capacete branco e moletom escuro. O outro indivíduo que o acompanhava entrou no seu carro. O seu cartão de crédito foi utilizado posteriormente em uma pizzaria de Matão, mas conseguiu fazer o bloqueio da compra. A testemunha Policial Militar RODRIGO APARECIDO ALVES CAMPOS, na fase inquisitiva (fls. 03/04), declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR E ESTAVA EM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA, QUANDO FORAM ACIONADOS VIA CAD PARA ATENDIMENTO DE ROUBO DE VEÍCULO OCORRIDO PELA RUA BAHIA, 537, ONDE DOIS INDIVÍDUOS, PORTANDO ARMAS DE FOGO, ANUNCIARAM O ASSALTO. OS POLICIAIS FORAM INFORMADOS QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM TRAJANDO BLUSAS PRETAS E UM DELES UTILIZAVA UM CAPACETE BRANCO E QUE OS ASSALTANTES SUBTRAÍRAM SEU VEÍCULO, MONTANA, PLACAS FXU 2B27; QUE, POSTERIORMENTE, RECEBERAM UM NOVO CHAMADO INFORMANDO QUE UM VEÍCULO MONTANA, SEGUIDO POR UM VEÍCULO SANTANA QUANTUM, NA COR AZUL, ESTARIA EM ALTA VELOCIDADE PELA RUA PEDRO TROLLI SENTIDO FARIA LIMA. OS PMS INICIARAM DILIGÊNCIAS E LOGO AVISTARAM UM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL SANTANA QUANTUM PELA AV. AURÉLIO DIAS; QUE, DERAM SINAL DE PARADA, ENTRETANTO, O CONDUTOR DO VEÍCULO EMPREENDEU FUGA. DURANTE O ACOMPANHAMENTO PERCEBEU QUE OS OCUPANTES DISPENSARAM OBJETOS QUE APARENTAVAM SER ARMAS DE FOGO; QUE, NA RUA AURÉLIO DIAS, PRÓXIMO AO MOTEL PARAÍSO, O CONDUTOR PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, CHOCANDO-SE NO CANTEIRO CENTRAL. OS OCUPANTES FORAM IDENTIFICADOS COMO SENDO BRUNO, DIEGO E ROBSON. COM APOIO DAS DEMAIS VIATURAS, OS POLICIAIS OBTIVERAM ÊXITO EM LOCALIZAR AS ARMAS QUE FORAM JOGADAS NA VIA PÚBLICA. AO INDAGAREM O SUSPEITO BRUNO, ESTE INFORMOU QUE TERIA DEIXADO O VEÍCULO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA PRÓXIMO AO DISTRITO DE SILVÂNIA, POR LÁ, LOCALIZARAM O AUTOMÓVEL ROUBADO. O DEPOENTE RESSALTOU QUE DENTRO DO VEÍCULO ONDE OS SUSPEITOS FORAM ABORDADOS FORAM LOCALIZADOS A CHAVE DO VEÍCULO ROUBADO, ALÉM DE UM CAPACETE BRANCO E UM MOLETOM ESCURO, COM OS SUSPEITOS FORAM APREENDIDOS R\$ 747,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) EM NOTAS DIVERSAS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Bruno relatou que deixou o veículo subtraído em um canavial próximo a Silvânia, local em que realmente encontraram o veículo. Os demais permaneceram calados. Não sabe dizer se a vítima reconheceu os objetos. Conhecia somente Bruno dos meios policiais. Não viu um quarto indivíduo fugindo da abordagem, só os três. Não houve disparo de arma de fogo. Os réus foram presos imediatamente após a colisão. Entre a colisão e a abordagem policial ninguém saiu do veículo.

A testemunha Policial Militar ADILSON CRUZEIRO DOS SANTOS, na fase inquisitiva (fl. 05/06), declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR E ESTAVA EM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA, QUANDO FORAM ACIONADOS VIA CAD PARA ATENDIMENTO DE ROUBO DE VEÍCULO OCORRIDO PELA RUA BAHIA, 537, JD DO BOSQUE, ONDE DOIS INDIVÍDUOS, PORTANDO ARMAS DE FOGO, ANUNCIARAM O ASSALTO. OS POLICIAIS FORAM INFORMADOS DAS CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS E DO VEÍCULO SUBTRAÍDO, UM MONTANA, PLACAS FXU 2B27; QUE, POSTERIORMENTE, RECEBERAM UM NOVO CHAMADO INFORMANDO QUE UM VEÍCULO MONTANA, SEGUIDO POR UM VEÍCULO SANTANA QUANTUM, NA COR AZUL, ESTARIA EM ALTA VELOCIDADE PELA RUA PEDRO TROLLI SENTIDO FARIA LIMA. OS POLICIAIS INICIARAM DILIGÊNCIAS, AVISTANDO UM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL SANTANA QUANTUM PELA AV. AURÉLIO DIAS; QUE, DERAM SINAL DE PARADA, ENTRETANTO, O CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO OBEDECEU A ORDEM. DURANTE O ACOMPANHAMENTO PERCEBEU QUE OS OCUPANTES DISPENSARAM OBJETOS QUE APARENTAVAM SER ARMAS DE FOGO; QUE, NA RUA AURÉLIO DIAS, PRÓXIMO AO MOTEL PARAÍSO, O CONDUTOR PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, CHOCANDO-SE COM CANTEIRO CENTRAL. OS OCUPANTES FORAM IDENTIFICADOS COMO SENDO BRUNO, DIEGO E ROBSON. COM APOIO DAS DEMAIS VIATURAS, OS POLICIAIS OBTIVERAM ÊXITO EM LOCALIZAR AS ARMAS QUE FORAM JOGADAS NA VIA PÚBLICA. AO INDAGAREM O SUSPEITO BRUNO, ESTE INFORMOU QUE TERIA DEIXADO O VEÍCULO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA PRÓXIMO AO DISTRITO DE SILVÂNIA, POR LÁ, LOCALIZARAM O AUTOMÓVEL ROUBADO. O DEPOENTE RESSALTOU QUE DENTRO

DO VEÍCULO ONDE OS SUSPEITOS FORAM ABORDADOS FORAM LOCALIZADOS A CHAVE DO VEÍCULO ROUBADO, ALÉM DE UM CAPACETE BRANCO E UM MOLETOM ESCURO, COM OS SUSPEITOS FORAM APREENDIDOS R\$ 747,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) EM NOTAS DIVERSAS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Entre o local da abordagem e o local em que o veículo da vítima estava tem aproximadamente sete quilômetros. Entre a comunicação de que o veículo Santana seguia o carro da vítima e a localização do Santana passou de dez a vinte minutos, tempo suficiente para que escondessem o carro da vítima.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima estacionava seu veículo CHEVROLET/MONTANA LS2, ano 2018, cor prata, placas FXU2B27 na Rua Bahia, em frente ao número 537, quando os réus, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que o ofendido se deitasse no chão. Consta que os assaltantes vestiam moletons escuros e um deles estava com um capacete branco.

Ato seguinte os réus se evadiram conduzindo o veículo da vítima, sendo que no interior do veículo estavam documentos pessoais, uma pasta com cheques de clientes e R\$ 3.000,00 pertencentes também ao ofendido.

Policiais militares foram acionados via CAD para atendimento à ocorrência e foram informados que os assaltantes estavam trajando blusas pretas e um deles utilizava um capacete branco.

Posteriormente, os policiais receberam um novo chamado informando que um veículo Montana, seguido por um veículo Santana Quantum, na cor azul, estaria em alta velocidade pela rua Pedro Trolli sentido Faria Lima.

Os militares iniciaram diligências e avistaram um veículo com as características do automóvel Santana Quantum pela Av. Aurélio Dias e deram sinal de parada, entretanto, o condutor do veículo empreendeu fuga.

Durante o acompanhamento os ocupantes do Santana Quantum dispensaram objetos que aparentavam ser armas de fogo e, na Rua Aurélio Dias, próximo ao motel paraíso, o condutor perdeu o controle do veículo, chocando-se no canteiro central.

Os ocupantes foram identificados como BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, DIEGO RODRIGO MARTINS e ROBISON APARECIDO MOREIRA. Com apoio de outras viaturas, os policiais obtiveram êxito em localizar as armas que foram jogadas na via pública. O réu BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA informou aos policiais militares que haviam deixado o veículo subtraído da vítima próximo ao distrito de Silvânia, onde foi localizado.

Consta, outrossim, que dentro do veículo onde os réus foram abordados foram localizados a chave do veículo Montana subtraído da vítima, além de um capacete branco e um moletom escuro, bem como em poder dos réus foram apreendidos R\$ 747,00. Ouvida formalmente na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu o capacete, o moletom e uma arma utilizada no roubo. Esse reconhecimento foi ratificado em Juízo. Ouvidos em Juízo, os réus negaram a prática do crime.

Os réus, na fase policial, negaram a prática delitiva, afirmando que estavam andando de carro e deram carona para um indivíduo, sendo que este, ao ver a viatura, mandou que fugissem, pois estava armado.

Já em Juízo, alteraram a versão apresentada, incluindo narrativa combinada no sentido de afastar a responsabilização de Diego e Robson.

Bruno Henrique afirmou que praticou o crime com um indivíduo de nome Porquinho. E, somente posteriormente, quando estava no carro com Diego e Robson, deram novamente carona para Porquinho, sendo a pessoa que mandou empreender fuga ao ver a viatura e que empreendeu fuga logo após o acidente.

Diego Rodrigo alegou que somente foi convidado para consertar uma moto na casa de Robson e, quando estava indo embora, juntamente com Robson e Bruno, deram carona para um indivíduo que não conhece.

Robson, por sua vez, repetiu a narrativa de Diego na fase judicial, afirmando que não parou o veículo porque Porquinho falou que estava armado.

A versão apresentada pelos réus, nada crível, não encontra respaldo nas provas produzidas e está isolada.

Os réus não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de sustentar a versão por eles apresentada.

Os réus alegam que deram carona a um indivíduo conhecido como "Porquinho", entretanto, não foram capazes de identificar esse indivíduo, sendo certo que tal narrativa surge apenas para tentar afastar a reponsabilidade de cada um. Pode até ser que outras pessoas estivessem envolvidas no crime, tanto é que parte dos bens da vítima não foram localizados. Inclusive, houve a utilização do cartão de crédito da vítima e sua CNH foi localizada e restituída posteriormente. Contudo, é certo que dentro do veículo Santana, utilizado no momento da fuga, somente os réus ali se encontravam.

Tanto o policial Campos quanto o policial Cruzeiro foram enfáticos no sentido de que nenhum indivíduo deixou o veículo antes da determinação policial. Registro que o vídeo trazido pelo policial Campos, apresentado durante audiência, demonstra que o veículo Santana fugia em alta velocidade e que a viatura estava no seu encalço, bem próxima.

Outro ponto a infirmar a narrativa dos réus é o fato de que o veículo Santana foi visualizado transitando em altíssima velocidade atrás do veículo Montana (subtraído da vítima). E, segundo o próprio réu Robson, sempre esteve na sua posse o veículo Santana. Logo, fica também demonstrado que ele dirigia o carro no momento em que o veículo da vítima era levado para ser escondido.

A vítima, por sua vez, ouvida em Juízo, confirmou que um dos indivíduos estava portando um capacete branco quando foi abordada. Além disso, confirmou que os indivíduos estavam utilizando moletom escuro e um deles portava uma arma de fogo de cor prata.

Tanto em Juízo, quanto na fase policial, afirmou que reconheceu os objetos que foram apreendidos em posse dos réus como sendo os utilizados pelos autores do roubo.

Além dos objetos reconhecidos pela vítima, os policiais confirmaram em Juízo que a chave do veículo roubado estava dentro do automóvel onde estavam os réus.

Ainda, foi encontrada uma quantia no veículo em que os réus foram abordados, sendo que não houve comprovação sobre a origem do numerário apreendido com eles.

Os policiais informaram, ademais, que tiveram que realizar o acompanhamento do veículo, em alta velocidade, sendo que a abordagem só foi realizada após o veículo colidir no canteiro central, evidenciando que os réus tinham ciência de que seriam abordados e responsabilizados pelo crime em questão.

Essa afirmação pode ser confirmada pelo vídeo da perseguição exibido em audiência.

Outro ponto relevante, a indicar que todos os réus estavam envolvidos na prática delitiva, foi que, durante o trajeto, as armas utilizadas no roubo foram dispensadas e posteriormente apreendidas.

Por fim, os policiais confirmaram que a localização do veículo da vítima só foi possível porque o réu Bruno indicou, informalmente, onde haviam deixado o automóvel.

Frise-se que no veículo em que estavam foram apreendidos um capacete branco, um moletom escuro e a chave do veículo da vítima.

É certo que não é possível individualizar com precisão a conduta de cada um no momento do anúncio do roubo, até porque os indivíduos estavam de capacete. Contudo, é inequívoco que todos agiram em concurso e unidade de desígnios para a realização da empreitada criminosa, até porque foram surpreendidos momentos após o roubo, juntos, empreendendo fuga, dispensando as armas e na posse de objetos utilizados no crime, chave do veículo subtraído e dinheiro.

Portanto, tenho que ficou demonstrado que os réus BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, DIEGO RODRIGO MARTINS e ROBISON APARECIDO MOREIRA, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 18h50, na Rua Bahia, 537, Jardim do Bosque, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum o veículo CHEVROLET/MONTANA LS2, ano 2018, cor prata, placas FXU2B27, um aparelho de telefone celular, documentos pessoais, uma pasta com cheques de clientes e R\$ 3.000,00 pertencentes a Alexander Pereira da Silva, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por tudo o que foi exposto, ficam afastadas as teses defensivas.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

a) BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Foram reconhecidas duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Atento ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.", não se pode aplicar as majorações de forma sucessiva.

Contudo, é viável que se utilize o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade foi intensa. Como visto, o crime foi praticado em concurso de agentes. Outrossim, o réu possui maus antecedentes (autos nº 1502783-82.2021.8.26.0347). Ademais, o valor do bem que subtraíram e a quantia eram vultuosos. Fixo, assim, para que haja a justa reprovação e prevenção, a pena base 1/4 acima do mínimo, alcançando 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 14 dias-multa. Ausentes circunstâncias

atenuantes. Observo que não houve confissão plena, mas sim narrativa escapista no sentido de afastar a responsabilidade dos demais indivíduos, falseando a verdade.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (observando que o crime foi praticado durante a vigência da Lei nº 13.654/18), majoro a pena em 2/3, fixando-a em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 23 dias-multa. Ressalto que a arma foi efetivamente utilizada. Não há causa de diminuição a computar.

Assim, chega-se à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 23 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, da reincidência e do montante da pena, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e aqui expressamente incorporada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

b) DIEGO RODRIGO MARTINS

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Foram reconhecidas duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Atento ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.", não se pode aplicar as majorações de forma sucessiva.

Contudo, é viável que se utilize o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade foi intensa. Como visto, o crime foi praticado em concurso de agentes. Outrossim, o réu possui maus antecedentes (autos nº 0002587-55.2012.8.26.0040). Ademais, o valor do bem que subtraíram e a quantia eram vultuosos. Fixo, assim, para que haja a justa

reprovação e prevenção, a pena base 1/4 acima do mínimo, alcançando 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (depreende-se da FA e certidões, bem como da própria afirmação do réu, que ele foi condenado por homicídio nos autos n. 0001352-05.2012.8.26.0347 a 14 anos de prisão por fato ocorrido em 2012, sendo evidente que ainda cumpre pena, como ele próprio reconhece), aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 14 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (observando que o crime foi praticado durante a vigência da Lei nº 13.654/18), majoro a pena em 2/3, fixando-a em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 23 dias-multa. Ressalto que a arma foi efetivamente utilizada. Não há causa de diminuição a computar.

Assim, chega-se à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 23 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, da reincidência e do montante da pena, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e aqui expressamente incorporada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

c) ROBISON APARECIDO MOREIRA

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Foram reconhecidas duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Atento ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.", não se pode aplicar as majorações de forma sucessiva.

Contudo, é viável que se utilize o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade foi intensa. Como visto, o crime foi praticado em concurso de agentes. Ademais, o valor do bem que subtraíram e a quantia eram vultuosos. Fixo, assim, para que haja a justa reprovação e prevenção, a pena base 1/5 acima do mínimo, alcançando 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Não há agravante ou atenuante a aplicar.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (observando que o crime foi praticado durante a vigência da Lei nº 13.654/18), majoro a pena em 2/3, fixando-a em 08 anos de reclusão, e 20 dias-multa. Ressalto que a arma foi efetivamente utilizada. Não há causa de diminuição a computar.

Assim, chega-se à pena de 08 de reclusão, e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública.



Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e aqui expressamente incorporada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

#### IV - Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR:

- a) o réu BRUNO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão;
- b) o réu DIEGO RODRIGO MARTINS, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão.
- c) o réu ROBISON APARECIDO MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-os, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar o valor mínimo de reparação por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 22 de novembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA